

民事起诉状

（房屋租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权益，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究法律责任。

当事人信息

原告 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件号码： 证件类型：
原告 (法人、非法人组织)	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ （控股 ☐ 参股 ☐ ） 民营 ☐ 其他 _____

委托诉讼代理人	有☐ 姓名：_____ 单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 代理权限：一般授权☐ 特别授权☐ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：_____ 性别：男☐ 女☐ 出生日期：____年____月____日 民族：_____ 工作单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 住所地(户籍所在地)：_____ 经常居住地：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____
被告 (法人、非法人组织)	名称：_____ 住所地(主要办事机构所在地)：_____ 注册地/登记地：_____ 法定代表人/负责人：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 统一社会信用代码：_____ 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名：_____ 性别：男☐ 女☐ 出生日期：____年____月____日 民族：_____ 工作单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 住所地(户籍所在地)：_____ 经常居住地：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型: 有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
诉讼请求 (原告为出租方时,填写第1项、第2项、第5项、第6项、第7项;原告为承租方时,填写第3项、第8项;第4项、第9项至第12项为共同项)	
(可完整表述诉讼请求;为方便、准确梳理要点,相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 支付租金(元)	到期未付租金 元(人民币,下同;如外币需特别注明) 明细:
2. 迟延支付租金的利息 (违约金)	截至 年 月 日止,迟延支付租金的利息 元、违约金 元,自 之后的逾期利息、违约金,以 元为基数按照 标准计算; 计算方式: 是否请求支付至实际清偿之日止:是☐ 否☐ 明细:
3. 交付房屋	是☐ 否☐
4. 请求解除合同	是☐ 确认合同于 年 月 日解除 否☐
5. 返还租赁物,并赔偿 因解除合同而受到的 损失	是☐ 内容: 否☐
6. 支付房屋占有使用费	是☐ 内容: 否☐
7. 支付水电费等费用	是☐ 内容: 否☐
8. 返还押金	是☐ 金额: 否☐

9. 是否主张实现债权的费用	是 ☐ 内容： 否 ☐
10. 是否主张诉讼费用	是 ☐ 否 ☐
11. 其他请求	
12. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☐ 合同条款及内容： 无 ☐
2. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☐ (如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料)
事实与理由	
(可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 合同的签订情况(名称、编号、签订时间、地点等)	
2. 签订主体	出租人： 承租人：
3. 租赁标的物情况(坐落位置、面积、产权情况等)	
4. 合同约定的租赁期限	自 年 月 日起至 年 月 日止
5. 合同约定的租金及支付方式	租金： 元/月；总价 元： 以现金 ☐ 转账 ☐ 票据 ☐ (写明票据类型) 其他 ☐ 方式 一次性 ☐ 分期 ☐ 支付 分期方式：
6. 其他费用约定(物业费、水电燃气费用等)	出租人负担： 承租人负担：
7. 合同约定的违约责任	
8. 是否约定合同解除的条件	是 ☐ 具体内容： 否 ☐
9. 租赁物交付时间	于 年 月 日交付租赁物

10. 押金约定情况	有 ☐ 押金数额： , 年 月 日已支付押金。 无 ☐
11. 租金支付情况	自 年 月 日至 年 月 日, 按约定交纳租金, 已付租金 元, 逾期但已付租金 元 明细:
12. 逾期未付租金情况	自 年 月 日起开始欠付租金, 截至 年 月 日, 欠付租金 元
13. 其他需要说明的内容 (可另附页)	
14. 请求依据	合同约定: 法律规定:
15. 证据清单 (可另附页)	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式, 能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的, 可以很快启动调解程序。如不同意调解, 法院将依程序开庭审理案件, 但可能需要经过较长一段时间的排期等待, 且审理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解, 调解成功且自动履行的免交诉讼费用, 申请司法确认的不交纳诉讼费用, 要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功, 但仍有继续调解意愿的, 可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的, 法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定, 调解具有保密性要求, 调解过程不公开, 调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力, 可以依照法律规定申请司法确认, 具有强制执行效力。 了解☐ 不了解☐

是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定，想要了解更多内容 ☐
----------	--

具状人（签字、盖章）：

日期：